保育施設の経営・労務管理

40

保護者支援とカスハラ対策

保護者とともに、子どもをまんなかに

社会保険労務士法人こどものそら舎
保育士・中小企業診断士・社会保険労務士
関山浩司

保育士の仕事の中に、初めから入っていたもの

２０２６年10月１日、労働施策総合推進法の新しい定めが施行され、園の大小にかかわらず、すべての職場で、働く人をいきすぎた言動から守るしくみを整えることが、事業主（園を運営する法人）の義務になりました。いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策です。守られるのは保育士だけではなく、調理や事務、送迎など、園で働くすべての職員です。先生を守るしくみは、子どもと保護者を守るものにもなります。先生にも、保護者にも、子どもにも、一人の人としての人権があるからです。国は、具体的な中身を示す指針を定め、対策のマニュアルも施行に合わせて改訂しました。園の方針と相談の窓口を、就業規則や園の規程などの文書にし、それを全職員に伝え、保護者にも知らせておくことが、園の準備の第一歩です。まだ整っていない園も、今からでも間に合います。

でも、「うちの園に、お客様はいない」と感じた方も多いのではないでしょうか。その感覚はとても大事です。法律の定めでは、保護者も「施設の利用者」として対象に含まれます。それでも、園に通ってくださる保護者は、お客様ではありません。子どもの育ちを喜び合い、一緒に支え合う協働者です。そもそも、保育士という資格の定めには、子どもの保育と並んで、保護者への支援が初めから入っています。児童福祉法は、保育士を「児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定めています。保育所保育指針も、保護者への支援は「保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること」と、その姿勢を示しています。

ですから、保護者支援は園にとって新しい仕事ではありません。今回の義務は、その土台の上に、働く人を守る決まりをもう一枚重ねるものです。保護者支援とカスタマーハラスメント対策はどちらかを選ぶものではなく、二枚重ねで持つものです。園長には園のしくみを、担任には明日の一手を、保護者には園の姿勢を、それぞれ手に取っていただき、それを園の共通認識として、時にねばり強く、組織として、そして社会とともに育んでいく中で、子どもにとって大好きな先生が明日も同じ場所にいる毎日が

健やかに続いていきます。

カスタマーハラスメントとは何か、なぜ、今必要なのか

カスタマーハラスメントは、次の3つの要素で決まります。①保護者や業者、近隣の方など、園の事業に関係のある方の言動であること。②その言動が、業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えていること。つまり、同じ立場の職員が同じ場面で受けたら、仕事に差し支えるほどだと感じるかどうか（国の指針は「平均的な労働者の感じ方」を基準にしています）。③それによって職員の働く環境が害されていること。労働施策総合推進法と国の指針がそう定めています。この3つの要素がそろって初めて、この言葉が当てはまります。

2つ目の「いきすぎているか」は、言われた中身とその言い方やり方の両方を見て、いきさつや回数、続いているかどうか、職員の心身の状態などを、法人と園が総合的に考えて判断します。労働局が個々の言動をカスタマーハラスメントかどうか判定するしくみはありません。事実を確かめ、判断するのは、事業主である法人と、現場である園に必要な役割です。国の資料は、園や職員の側の対応が言動の原因や背景になっている場合もあることに留意するよう求めています。また、暮らしの中で壁になっているもの（社会的障壁）を取り除いてほしいと保護者が意思を伝えること自体は、カスタマーハラスメントには当たらないと示されています。求めの中身と、その伝え方とを分けて見ることが出発点です。そして、この3つの要素は、保護者の言動に白黒をつけて裁定するためのものではありません。園が職員を守るためにどこでどう動くかを決める、ものさしです。線の向こう側に立つことになった保護者の人格と尊厳も、変わらず守られます。

この考え方は、どこから来たのでしょうか。2020年から段階的に、職場のパワーハラスメント防止の措置が法律で義務になった際、国の指針は、顧客などからの著しい迷惑行為についても、相談体制などを整えることを望ましい取り組みとして示しました。2022年に国の対策マニュアルができ、2025年6月の法改正で義務となり、この10月に施行されました。

一方、保育所側にはもう一本の源流があります。社会福祉事業には、2000年から利用者などからの苦情の適切な解決に努める決まりがあり、保育所には、保護者などからの苦情に迅速かつ適切に対応するために窓口を設けるなどの決まりがあります。社会福祉法と、児童福祉施設の設備や運営の基準に記されています。保育所はもう25年以上、保護者の声を受けとめるしくみを持ち続けてきました。今回の義務はその苦情解決のしくみの上に、受けとめる職員の側を守るしくみを重ねるものです。この二枚重ねを保護者への言葉にするなら、「ご意見やお求めには誠実にお応えします。そのうえで、職員の人格や尊厳を傷つける言動や長時間の拘束などには、園が組織として職員を守る対応をいたします」となります。

国の調査（令和5年度）では、調査前の3年間に職員からカスタマーハラスメントの相談があった企業は全体で27・9％でしたが、医療・福祉に限ると53・9％と、すべての業種の中で最も高い数字でした。人の心と暮らしに深く関わる仕事ほど、感情の起伏や心の機微に直面する場面に出会いやすいものと言えるでしょう。働く人への調査では、受けた人のうち63・8％が怒りや不安を感じ、46・1％が仕事への意欲が減退したと答えています。保育に目を移すと、東京都の調査（令和4年度）で、退職を考えている保育士がその理由に「保護者対応の大変さ」を挙げた割合は22・1％でした。一人の先生がその園を去ることは、子どもにとっては、安全基地そのものであり、愛着の絆で結ばれた先生との別れにもなります。保護者との関わりで先生を一人にしないことは、子どもの育ちの連続性を守ることでもあります。

園で起こりがちな場面

保護者との関わりに悩む声は、園長や主任からも、さまざまな立場や職種の職員からも、そ

して保護者自身からも、日々、私たち相談支援の現場に届きます。研修の終了の際に、園の評価の聞き取りなど、その一つ一つに関わっていますが、例えば保育者自身が同時に自園や他園の保護者であることも珍しくありません。保育に通じているからこそ、保育の中身の細部にまで踏み込む事例も少なくありません。初めて親になった方、第二子以降を授かった方など、事情も背景もさまざまです。そこから、個人情報に配慮したうえで、いくつかをご紹介します。

育休から復帰して2週目の保護者が、毎朝の受け入れで泣く子を預けながら「昨日も、先生のところで泣いていましたよね。ちゃんと抱っこしてもらえていますか」と、担任の目を見て確かめます。お迎えのたびに、食べた量、午睡の長さ、誰と遊んだかを順に細かく尋ね続けます。深夜に連絡アプリで長文が届き、翌朝七時には「まだ既読がつきません」と催促が重なります。日中のひっかき傷について、その場でおわびと経緯を説明した後も「納得できません」「誠意を見せてください」と声が高くなり、玄関で1時間を超え、ほかの保護者が横を通り抜けられずにいます。「あの先生を担任から外してください。外さないなら役所に言います」と、園長が電話で強く求められます。「証拠がありますか」と、子どもの鞄に入れておいた録音機の音声を持ち出して、担任が詰問されます。担任の名前と園名を出して「対応が悪い」とだけ投稿され、翌日には、近隣の園の保護者からも問い合わせが入ります。同じ内容の電話が、法人や園に一日に何度も入り、園の日々の運営に差し支え始めます。

初めの3つは、例えば不安や寂しさ、眠れない夜の裏返しで、支援が必要となる場面です。求めの中身に応え、時間や連絡の窓口を整えれば、多くは落ち着いていきます。後半になるほど求めの中身とは別に、伝え方や求め方が一線に近づきます。終わりの2つのように、先生一人ではなく園や法人そのものが揺さぶられる場面では、担任の手を離れて、園長や法人が前に出る番です。声の大きさは心細さの深さであることも少なくありません。声を荒らげてしまう方の多くは、仕事や暮らしのことで精いっぱいのまま子育てを担い、困惑し、弱り、つまずきながら、助けてほしい気持ちの行き場を見失っている一人の親であり、一人の人です。

「困った保護者」は「困っている保護者」、あるいは「弱っている保護者」なのかもしれません。その方が背負っている見えないものを見ようとする姿勢を土台に置いたうえで、園として線を引く場面をあらかじめ決めておきます。「困った保護者」という言葉を園の中で使わず、「何かあったのかもしれない」と、見えない事情があるものとしてそっと受けとめることも、一つの備えです。

こうして寄せられる声は数えきれません。振れ幅は大きく、家庭のありようも園の実情も、一つとして同じではありません。それでも底に流れている共通のものがあります。一つ一つ違うその声の中から、園の1年の中で繰り返し現れるものを100に整理し、「あるある100」にまとめています。場面ごとに見えない背景と、支援かグレーか線引きかの目安と、明日の一手を一覧にしたものです。ヒヤリハットのように出来事を書きためていけば、園の共通の知恵になり、園内研修の教材にもなります。

実は、日頃の保護者支援でできることが一番多いのです。例えば、朝の受け入れでは、子どもの名前を呼んでから、保護者の顔を見ます。その日のその子の一番いい顔を、お迎えの一言や連絡帳などで、保護者にも浮かぶように伝えます。お迎えでは、よかったことを先に、心配なことは最後に短く伝えます。そして保護者が頑張っていること、できていることを、ささいなことでも承認します。よいこと、心配なこと、そしてまたよいこと、というサンドイッチの順です。言葉だけでなく、表情や頷き、少し時間を割くことでも伝わります。安易な励ましよりさりげなく気にかけているとわかる承認の方が心に残ります。

面談では保護者が話す時間を先にとります。園だよりには行事の予定だけでなく、園が今何を大事にして保育しているかを一つ書きます。言葉や文化の違う家庭には、翻訳の道具や絵や

写真で伝える工夫を先に用意しておきます。どれも、保育所保育指針の「保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に」を、朝夕の数十秒に置き換えたものです。こうした日々の積み重ねが、いざという時の支えになります。

録音機を持ち出す保護者の胸の内には、園の中で子どもがどう過ごしているかが見えない不安があるのかもしれません。その不安への一番の答えは日頃から保育を開いておくことです。保育参観や写真や記録の共有に加えて、園の職員による虐待が疑われる時は、園の職員自身に市区町村などへ通報する義務が児童福祉法に定められていることを、園から先に伝えておきます。見えないから不安になり、見せるから信頼が育つ、という順序です。

保護者支援の延長線上には、家庭での虐待や不適切な養育が疑われる場面もあります。その時も、保護者との信頼関係を守ることと、市区町村や児童相談所に相談し、通告することは矛盾しません。通告は特別なことではなく、園が普段から行っている報告・連絡・相談の延長にあるものです。保護者を責めるための手続きではなく、家庭に支えを届けるための入り口です。多くの場合、その先にあるのは支援です。児童虐待防止法は園の職員を虐待の早期発見に努める立場と定め、虐待を受けたと思われる子どもに気づいた人に通告を義務付け、通告した人が誰かを行政が漏らさないことも定めています。保育所保育指針も、不適切な養育が疑われる場合には市区町村や関係機関と連携し、虐待が疑われる場合には速やかに市区町村または児童相談所に通告するよう定めています。園が一人で抱えないという意味では、保護者への支援も線引きも通告も、同じ一本の道の上にあります。

保育現場で支援が必要となる場面から学べること

難しい場面を、落ち着いて乗り越えた園には共通していることが3つあります。

1つ目は、対応のきまりが先にあったこと。例えば、求めの中身と伝え方を分けて受けとめること、立ち話を区切るしるし（説明を尽くしても話が堂々巡りして、悪循環になり始めた時、先生の人格を責める話になった時、先生が怖いと感じた時）を決めておき、しるしが出たら園長を交えた別の場に移すこと、記録の様式があることが初めから決まっていました。

2つ目は、つなぐ先が決まっていたこと。園長が不在でも、主任や法人の担当につながる連絡先が掲示してあり、職員は「あらためて確認してご連絡しますね」「担当に代わりますね」と言えました。園がもともと持っている苦情解決の窓口が、ここで生きています。

3つ目は、先生を一人にしなかったこと。困難な対応は必ず二人以上で、終わった後には「大丈夫だった」と声をかけ合い、翌日には園長が保護者に連絡を入れて、特定の職員に背負わせませんでした。国のマニュアルも、対応のきまりを事前に定めること、責任者につなぐ体制をつくること、複数で対応することを備えの柱として挙げています。実際の支援の現場でも、まずこの3つがそろっているかを園長と一緒に確かめるところから始めます。

どれほど難しい場面でも、先生を一人にしないしくみを、園が先に持っておくことです。同時に、保護者を一人にしないしくみも必要です。孤独と孤立は違います。一人になりたい、そっとしておいてほしいという孤独は尊重されるべきですが、孤立は助け舟のない海を一人で泳いでいるようなものです。そのしくみは、先生を守ると同時に、保護者と園が向かい合って対立するのではなく、子どもの育ちを一緒に考える同じ側へ戻るための、入り口にもなります。

こじれてしまう前に、あるいはこじれかけてからでも、園の中のしくみを生かし、外の専門家や専門機関にも早く関わってもらうなど、園の内外に風が通れば、多くは話し合いで歩み寄れます。やがて少しわかり合える時が来ます。園が一人で抱える必要はありません。園の外の相談先は一つに決めなくてよいのです。市区町村の保育担当課、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、法人の顧問、園が信頼する専門家など、どこへでも早く声を上げるほど、話し合いで立て直せる余地は広がります。園長や理事

長であっても、完璧な人はいません。園長や主任自身が参っていることも珍しくありません。日々の運営に追われ、学ぶ時間がとれないまま、判断だけを求められることもあります。国の指針が事業主である法人に求めているのは園長一人の強さではなく、相談を受ける人が適切に対応できるように、法人と園が備えることです。

研修や事例の共有も、その一つです。園長一人が責められる形になりがちですが、法人には法人の、行政には行政の、専門機関には専門機関の役割があります。どこかの機能が回らなくなった時、ほかが補い、また回り始めます。その循環が園を強くします。困った時、迷った時に相談できる先を、あらかじめ園の外にもいくつか持っておくことが、備えの仕上げです。

そこで一つの参考に「こどもまんなか指標」を見てみましょう。

形は園ごとに変えられますが、ここではシンプルな一例です。保護者との関わりで心に残った1件ごとに、3つの問いに◎○△をつけます。この子の今日と明日はよくなるか（子ども）。求めの中身に園として誠実に応えられたか（保護者）。先生は一人ではなかったか（先生）。3つとも◎だった割合を、ここでは「こどもまんなか率」と呼びます。

月に一度集めて、◎を喜び合い、○をねぎらい、△は「この子にとって」と問い直します。個人の評価や法的な判定には使いません。

園ですぐにできること

国の指針が法人と園に求めるしくみは、例えば10の点検で確かめられます。園長や法人の担当の方が、職員会議の前に一度、目を通してみてください。

① いきすぎた言動には毅然と対応し、職員を守るという園の方針は、その理由も添えて文書になり、共有されていますか。

② 起きた時の対処の中身（一人にしない、話が堂々巡りして悪循環になり始めたら対応を学んだ園長や担当者が代わる、身の危険がある時は警察に相談する）は決まり、全職員が知っていますか。

③ 相談先は決まり、全職員が知っていますか。

④ 相談を受ける人は、受け方（責めない、記録する、園長へつなぐ）を知っていますか。

⑤ 相談があったら、事実をその日のうちに確かめる流れがありますか。

⑥ 受けた職員への配慮（担当の交代、休息、面談）は用意されていますか。

⑦ 事例を園で共有し、再発を防ぐ場がありますか。

⑧ 特に悪質な時の対処方針（警告の文書、法人や専門家との相談）は決まっていますか。

⑨ 相談した人のプライバシーが守られる決まりはありますか。

⑩ 相談したことを理由に不利益に扱わないと、誰の目にも触れやすい形で規程に書いてありますか。

園でよく起こる場面も、門での大声、長時間の電話、連絡アプリに夜届く長文、ＳＮＳへの投稿、写真や動画の要求、行事のやり方への繰り返しの要求、業者や近隣の方の言動など、いくつか思い浮かべておくと、対処の中身が具体的になります。

園の方針は、保護者にも穏やかに伝えておきます。保護者への周知は義務ではありませんが国の指針も、被害の防止に効果的と述べています。重要事項説明書や園のしおりに「保護者の皆様からのご意見は、誠実に受けとめます。そのうえで、職員の人格や尊厳を傷つける言動や長時間の拘束などには、園が組織として職員を守る対応をいたします」という一文を添えるだけで景色が変わります。

園の玄関に、その方針を短く記したポスターを貼っておくことも、保護者の安心と職員の安心の両方につながります。同じ方針を就業規則や園の規程に記し、相談の窓口を誰にするかを決めて全職員に知らせれば、国の指針が求める骨組みの土台ができます。

「外部環境」（国）の仕組みや補助金を「内部環境」（園）に入れる

相談の窓口を設ける時、その担い手を後輩の

先生の相談役となる先輩と重ねると、園のしくみが一つで二役になります。厚生労働省の「人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）」の職場活性化制度には、直属の上司とは別に、指導や相談の役を担う先輩が後輩を支える「メンター制度」が含まれています。メンターとなる先輩が所定の研修を受けること、面談は対面かＷＥＢ会議で行うこと、費用は園が負担することなどが要件で、導入して離職率の目標を達成すると20万円（賃金の引き上げを伴う場合は25万円）が支給されます。

離職率の目標は、計画を出す前の1年間より1％ポイント以上下げること、雇用保険の被保険者が9人以下の園では上回らないことです。

職場活性化制度には、このほかに1on1ミーティングと従業員調査があり、園はいずれか一つを選びます。同じ区分で助成を受けた園は、3年空ける必要があります。計画は、制度を始める月の初日の6か月前から1か月前までに労働局へ提出しますので、来年度の相談体制を今から描いておくと、間に合います。なお、実際に事案が起きて対応に迷う時には、厚生労働省が民間に委託して行っている無料の相談事業（伴走型支援）があり、中小企業なら専門家の助言を4回まで受けられます。

この10月からは、カスタマーハラスメントも対象に加わりました。先生を一人にしないしくみづくりを国の制度が後押ししてくれます。

あるある１００こうする事例集、こどもまんなか指標シート、初めのカスハラ対策3点セット（10の点検表・相談カード・ポスター）は、ご希望の園にお届けしています。こどものそら舎ＨＰのお問合せフォームからお問合せください。また園での出来事や工夫など、お寄せいただけたら嬉しく思います。個人情報に配慮したうえで、子どもの最善の利益につながるよう、全国の園にも還していきます。保護者も先生も子どもにとっては同じ安全基地で、手を取り合い育ち合う、同じ人間同士です。その景色が一つでも多くの園に広がることを願っています。

＊https://kodomonosora.jp/

W O R D

保育者・子どもからもらった

ことば

その175

（自転車を）降りたくない

誰にでもあると思いますが、わが家でも子どもが保育園に行き渋る時期がありました。それまで一緒に登園していた姉が小学生になり、長男（２歳）と私が二人だけで通うようになってしばらくの頃でした。

長男の行き渋りのパターンは、機嫌はいいのになかなか家を出ず、ヤキモキした私がスマホで音楽を聴きながら（時には動画を見ながら）行こうと提案すると、ようやく自転車に乗ってくれる。ところが、いざ園に着くと降りたがらない、というものでした。押し問答でも埒が明かず、結局は自転車を再スタートして近所をもう一周、時には繁華街に近い大きな公園の池を一周りして……とロング・ドライブ（と私たちは呼んでいました）を繰り返し、やっと園に入ってくれるというものでした（しかし、クラスでお別れする時には結局、大泣き＋大暴れになるのですが……）。

小学生となった今では、本人も忘れているようですし、私も確かに辛かったはずが懐かしい思い出になっています。

あの時、今のようにうまく話せたら、彼は自分の気持ちをどう表現してくれたのか。園がまったく嫌いだったとは思えません。それでも姉が小学生になった寂しさや何か煩わしい気持ちがあって、折り合いをつける時間が必要だったのでしょうか。

一人で元気に登校する彼を見ながら、あのロング・ドライブをもう少し、気持ちがことばになるまで続けたらどうだったか、と時々考えます。

押川 淳　保育園を考える親の会会員